

1503819-41.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503819-41.2021.8.26.0548 controle:2021/001332

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2328376/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 21737594 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 151/21/557 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2328376 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2328376/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS EUGENIO DA SILVA ALMEIDA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

LUCAS EUGENIO DA SILVA ALMEIDA, RG nº 52.257.970/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/02. Aos 03.12.21 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 42/44). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 76 e 85). A denúncia foi recebida aos 29.03.22, sendo o acusado citado aos 06.04.22 (fls. 86/87 e 122). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, com reconhecimento do tráfico privilegiado, no que foi acompanhada pela Defesa. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína e Tetrahydrocannabinol (fls. 03/11, 36/38 e 64/66). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, o réu é confesso e a prova produzida vai ao encontro da confissão e a corrobora, notadamente os depoimentos dos investigadores de polícia hoje ouvidos, que realizaram campanha durante a qual puderam observar o réu em plena atividade, vendendo a terceiros droga que buscava em uma lixeira, onde foram encontradas as nove porções de maconha, duas de crack, além de dinheiro. Indagado a respeito, o acusado já naquela ocasião também confessou-lhes o tráfico. Prova incontroversa, que dispensa maiores considerações, restando bem configurada a traficância, que foi objeto de confissão corroborada pela prova oral produzida. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea. Porém, não há como atenuar a pena-base, eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: em se tratando de réu primário, confesso, não havendo notícia de que se dedique a atividades ilícitas ou integre alguma organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim sendo, presentes os requisitos legais, e considerando a pouca quantidade de droga apreendida, reduzo a pena em 2/3, resultando na reprimenda de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. Eventual substituição da pena mostra-se inviável pois, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Outrossim, cumpre registrar que, ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho o entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão. Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº 8.072/90 - dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502363-27.2019.8.26.0548 - 4ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 07.07.20 - Rel. Des. Edison Brandão). O próprio artigo 44, inciso III, do CP, quando dispõe sobre a pena restritiva de direitos, estabelece que a medida deverá ser aplicada desde que "... os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente...". No caso, em se tratando de crime hediondo, evidentemente que a substituição não se mostraria adequada para a prevenção e repressão do delito. D) Apelar em liberdade: o réu tem direito a tanto, em face do regime de pena que lhe será imposto. E) Regime de cumprimento de pena: aberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, dadas as singularíssimas circunstâncias do caso, em que o réu é primário, confesso e a quantidade de droga apreendida não é expressiva. Isto

posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.332/21 e CONDENO O RÉU LUCAS EUGENIO DA SILVA ALMEIDA, RG nº 52.257.970/SP, a cumprir 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e a pagar 166 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Expeça-se alvará de soltura clausulado. No mais, decreto a perda do numerário apreendido nos autos, produto do tráfico. Transitada em julgado, tornem conclusos para designação de audiência de advertência. Custas pelo acusado no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 07 de junho de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA